

권고 및 통보

제 목 성희롱·성폭력 예방 및 피해자 보호 강화 필요

소 관 부 서(기관) 目目처

조 치 부 서(기관) 目目처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「성희롱·성폭력예방 지침」(이하 “「지침」”이라 한다)을 제정하여 직장내 성희롱·성폭력을 예방하고 피해자를 보호하기 위해 노력하고 있으며 여성가족부의 「직장내 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」(이하 “「매뉴얼」”이라 한다)을 성희롱·성폭력 관련 업무에 활용 하고 있다.

2. 성희롱·성폭력 피해사실 공개 부담 완화 필요

가. 판단 기준

직장내 성희롱·성폭력 사건의 경우 피해자가 피해사실 공개 자체를 꺼리는 경우가 많고 피해사실 신고를 결심하기도 쉽지 않은 것으로 알려져 있다.

이와 같은 문제를 해결하고자 「매뉴얼」에서는 유급휴가나 배치전환 등 피해자 보호 조치를 신고 전 비공식 상담 단계에서부터 고려하도록 하고 비밀유지를 위해 비공식 상담내용은 상급자에도 보고하지 않도록 되어 있다.¹⁾

1) 「매뉴얼」에서는 “비공식 절차에서도 피해자를 보호하기 위한 유급휴가 또는 배치전환 등의 조치를 고려해야 합니다.”, “비공식 상담에 관한 상담일지는 고충상담원이 관리하고, 상부에 관련 사항을 보고하지 않음으로써 피해자의 비밀을 보호해야 합니다.” 라고 명시하고 있음.

따라서 이러한 보호조치와 비밀유지가 비공식 상담만으로도 가능할 것이라는 확신을 피해자에게 심어주고 최종적으로 상담을 결심하는 데 도움이 되도록 평소 비공식 상담 단계의 피해자 보호와 비밀유지에 관한 내용을 직원 누구나 알기 쉽도록 여건을 조성하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 사항

그런데 성희롱·성폭력 사건 발생 시 업무처리 기준이 되는 「지침」을 검토한 결과, 비공식 상담단계부터 보호조치와 비밀유지가 가능한 것으로 파악하기가 쉽지 않은 실정 이므로 ㉢㉢처는 「지침」을 명확히 개정하거나 관련 내용을 널리 교육·홍보하여 피해자가 피해사실을 공개하는 데 따르는 심적 부담감을 완화할 필요가 있다.

3. 성희롱·성폭력 징계 시효에 중대비위 기준 적용 필요

가. 판단 기준

공사는 직원이 성희롱·성폭력으로 징계를 받은 경우 금품 수수, 횡령, 채용비위 등에 따른 징계와 마찬가지로 추가적인 인사상 불이익²⁾을 주고 있다.

이는 성희롱·성폭력 역시 중대한 비위행위로 보기 때문이므로 징계시효 또한 다른 중대 비위행위와 동일하게 설정하는 것이 합리적이다.

나. 감사결과 확인된 사항

그런데 비위행위별 징계 시효를 확인한 결과 다른 중대 비위행위의 징계시효를 5년으로 정하고 있는 데 반해 성희롱·성폭력의 경우는 일반 징계시효와 동일한 3년으로 정하고 있다.

2) 징계해제 제외, 승진임용 제한기간 연장, 특별승급 제외, 직위해제 말소 제외, 징계감경 제외 등

그러나 일부 공공기관에서는 선제적으로 성희롱·성폭력 행위의 징계시효를 5년으로 하고 있는 점, 「매뉴얼」에서도 징계시효를 5년으로 하도록 하고 있는 점, 성희롱·성폭력 사건의 특성상 피해사실 공개가 지체되는 경우가 잦은 점 등을 고려할 때 ㉔㉔처는 성희롱·성폭력 행위의 징계시효를 5년까지 늘림으로써 합리적인 징계 제도를 운영할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ㉔㉔처는 비공식 상담단계부터 피해자 보호조치와 비밀유지가 가능함을 교육·홍보하고 노동조합과 성희롱 행위 등의 징계시효 연장을 협의하는 등 성희롱·성폭력 예방 및 피해자 보호 강화를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉔㉔처장은

비공식 상담단계의 성희롱·성폭력 피해자 보호조치 등 관련 사항을 교육·홍보하시고(권고) 노동조합과 협의하여 성희롱·성폭력 행위의 징계시효를 다른 중대비위 시효와 동등하게 설정하는 방안을 추진하시기 바랍니다.(통보)